Constitution de la seconde république d'Oslavie

PRÉAMBULE

Le peuple oslave, uni et indivisible par son histoire, proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, sous l'égide d'un État souverain, garant suprême de l'ordre, de la cohésion et du destin de la Nation.

En vertu de ces principes, la République offre aux territoires qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions fondées sur l'idéal commun de prospérité par le devoir, les élevant par la loi et l'éducation en vue de leur pleine intégration démocratique.

L'Oslavie, par l'action continue et bienveillante de ses institutions, s'engage à garantir la dignité humaine, la liberté individuelle, l'égalité devant la loi et la préservation de son patrimoine naturel et culturel pour les générations futures. En vertu de ces principes, le peuple approuve la présente Constitution.

TITRE I : DE LA SOUVERAINETÉ ET DES FONDEMENTS

Article 1

L'Oslavie est une République indivisible, laïque et démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous ses citoyens sans distinction d'origine ou de race.

Elle respecte toutes les croyances, sous la condition absolue que celles-ci se soumettent sans réserve à ses fondements, à ses lois et à l'autorité de l'État.

Article 2

La devise de la République est : "*La liberté naît du devoir accompli, la prospérité de l'effort commun.*" parfois raccourcie en *"Devoir, Prospérité"*.

L'emblème national est le drapeau de la Glèbe, caractérisé par son champ de glèbe, sa bande de labeur et son socle de devoir, encadré des vigiles.

L'hymne national est *"L'allée des marronniers"*.

La langue officielle de la République oslave est le français.

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple oslave. Elle s'exerce continuellement par ses ministères et par ses représentants élus. Aucune section du peuple, aucune influence étrangère, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage est toujours égal et secret, dans les conditions prévues par la présente Constitution et les lois de la République.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et résidents oslaves majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 4

La jouissance des droits civils et politiques, et l'accès au corps électoral, sont conditionnés par l'accomplissement préalable et validé d'un statut d'étudiant ou du Service National Universel.

Ces droits peuvent être suspendus ou retirés, de façon temporaire ou définitive, par décision de justice.

TITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX

Article 5

La personne humaine est sacrée. La République oslave a l'obligation absolue de respecter et de protéger sa dignité. Chacun a droit à la vie, à l'intégrité physique et au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d'autrui et des lois de l'État.

Article 6

La liberté d'expression, de conscience, de culte, de réunion et d'association est garantie. L'exercice de ces libertés est limité par la loi pour des motifs de sécurité intérieure, de préservation de l'ordre public ou de protection contre toute influence étrangère.

Article 7

La presse et l'information publique sont placées sous la protection et la responsabilité du Ministère de l'Information. Celui-ci garantit la diffusion d'une information véridique, propre à l'élévation culturelle, au développement de l'esprit critique des citoyens et à la sauvegarde des mœurs nationales.

Article 8

La propriété privée est garantie et inviolable.

Il ne peut y être porté atteinte que par l'effet d'une décision de justice régulière, ou lorsque l'utilité publique, légalement constatée, l'exige de manière évidente et sous condition d'une juste et préalable indemnisation.

TITRE III : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 9

Le Président de la République est élu pour un mandat de sept ans au suffrage universel direct. Il ne peut renouveler son mandat qu'une seule fois consécutive. Sont électeurs pour cette élection tous les nationaux et résidents oslaves majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 10

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les candidats ayant recueilli plus du quart (25 %) des suffrages exprimés au premier tour, après retrait éventuel de candidats plus favorisés.

Article 11

Au cours de la quatrième année de son mandat, il est procédé à un vote de confiance consultatif de mi-mandat. Ce scrutin permet au peuple oslave de s'exprimer sur l'orientation générale de l'État, afin que le Président de la République puisse ajuster sa politique à la volonté populaire.

Article 12

Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la politique extérieure de l'Oslavie.

Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères, sur proposition du Ministère des Affaires Étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Il est le chef des armées et préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Il dispose du droit de faire grâce à titre individuel.

Article 13

Le Président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier et harmonieux des Ministères indépendants. Il tranche les conflits d'attribution ou d'orientation entre les administrations, en recherchant le juste milieu entre les intérêts sectoriels et l'exigence de prospérité nationale.

Article 13 bis

En cas de vacance de la Présidence de la République, ou lorsque le Président est déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions par le Conseil Constitutionnel, que ce soit par suite de décès, d'aliénation mentale, de sénilité constatée ou de capture par une puissance étrangère, l'état de loi martiale est proclamé de plein droit sur l'ensemble du territoire national.

Dès la proclamation de la loi martiale, le Ministère de la Sécurité est placé sous l'autorité directe et exclusive du Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel est chargé d'assurer la continuité de l'État et de convoquer le corps électoral en vue de nouvelles élections présidentielles, qui doivent se tenir dans un délai de trente jours.

Pendant la durée de l'intérim et jusqu'à l'investiture du nouveau Président de la République, le Conseil Constitutionnel dispose du pouvoir d'édicter des lois martiales. Ces mesures législatives d'exception, strictement temporaires, peuvent restreindre les libertés individuelles si la sauvegarde de l'État et la pérennité de son système politique l'exigent.

À son entrée en fonction, le nouveau Président de la République peut sélectionner certaines des lois martiales édictées durant l'intérim afin de les soumettre à l'étude des Ministères compétents. Ces dispositions d'exception peuvent être maintenues en vigueur par décret présidentiel pour un délai maximal de deux mois, dans l'attente de leur remplacement par les procédures législatives de droit commun.

Article 14

Le Président de la République valide et promulgue les lois. Il dispose du droit de refuser la validation d'un texte proposé par un Ministère, ou d'y apposer des demandes de modifications qui sont renvoyées à l'étude dudit Ministère.

Avant sa promulgation, toute loi validée fait l'objet d'un contrôle par le Conseil Constitutionnel, qui statue sur sa conformité aux textes fondateurs et sa contribution à la prospérité nationale.

Article 15

Le Cabinet Présidentiel constitue l'organe d'exécution politique immédiat et exclusif du Chef de l'État.

Les membres du Cabinet sont nommés par décret discrétionnaire du Président de la République, sur les seuls critères de la confiance absolue et de la compétence éprouvée. Leur nombre est strictement limité par la loi et ne peut excéder cinq membres.

Le Cabinet agit comme l'interface exclusive entre la volonté politique du Président et l'appareil technique de l'État, sans se substituer à la gestion courante des Ministères.

Article 16

Dans l'intérêt de la sécurité de l'État et de la sincérité de l'information administrative, les membres du Cabinet Présidentiel disposent d'un droit permanent de vérification sur pièces. Ils ont libre accès aux archives physiques, aux registres comptables et aux états des stocks de l'ensemble des administrations de la République, afin de prévenir toute rétention d'information.

Article 17

Le Cabinet Présidentiel exerce le contrôle de l'opportunité politique des textes normatifs. Aucun projet de loi, décret ou réforme issu des Ministères ne peut être soumis à la signature du Président de la République sans avoir été préalablement examiné, débattu et approuvé par le Cabinet.

Par l'autorité du Président, le Cabinet peut rejeter, suspendre ou renvoyer pour réécriture tout projet jugé contraire aux orientations du mandat ou préjudiciable à la cohérence politique de la Nation.

TITRE IV : LES MINISTÈRES

Article 18

L'administration de la République oslave est organisée en Ministères autonomes et spécialisés. Leur fonctionnement est rigoureusement méritocratique.

Chaque citoyen exerçant une activité professionnelle ou technique relevant du champ de compétence d'un Ministère en devient membre de plein droit, acquérant ainsi le droit de participer à sa gouvernance interne.

Article 19

La progression au sein des Ministères s'effectue par l'avancement méritocratique et la reconnaissance par les pairs.

Tout membre d'un Ministère peut se porter candidat aux responsabilités locales de son administration. L'exercice réussi d'un mandat ou d'une fonction locale constitue le gage de crédibilité obligatoire pour postuler aux responsabilités supérieures et nationales, selon un principe d'ascension continue.

Article 20

Les dirigeants, directeurs et hauts responsables de chaque Ministère sont désignés exclusivement par la voie d'élections internes ou locales, au sein de l'électorat composé des membres dudit Ministère. Le pouvoir politique exécutif extérieur ne peut interférer dans ces nominations.

Article 21

Au sommet de chaque Ministère siège un Haut Comité, composé d'experts et de cadres élus.

Le Haut Comité définit la ligne directrice technique de son secteur. Il détient le monopole de l'initiative et de la rédaction des lois et règlements techniques relevant de sa spécialité. Les projets de lois ainsi rédigés sont transmis au Président de la République pour arbitrage et validation.

Article 22

La République oslave repose sur dix Ministères fondamentaux, piliers inaltérables de l'État :

- Le Ministère de la Sécurité
- Le Ministère de la Justice
- Le Ministère de l'Information
- Le Ministère du Travail (et de l'Économie)
- Le Ministère de l'Éducation
- Le Ministère de la Santé
- Le Ministère des Affaires Étrangères
- Le Ministère des Infrastructures
- Le Ministère des Mœurs
- Le Ministère des Colonies

Article 23

Pour répondre aux besoins techniques de la Nation, il peut être créé par décret présidentiel ou par loi sectorielle des Ministères rattachés, placés sous la tutelle directe d'un Ministère fondamental.

TITRE V : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 24

Le Conseil Constitutionnel est le gardien suprême de la Constitution, des textes fondateurs et de la prospérité à long terme de la Nation. Il examine la validité et l'opportunité supérieure de tous les projets de lois, décrets et réformes avant leur promulgation par le Président de la République.

Article 25

Le Conseil Constitutionnel est composé de vingt-trois membres nommés à vie, auxquels s'ajoutent de plein droit les anciens Présidents de la République.

Les membres nommés sont choisis parmi les anciens membres éminents de l'État ou des Hauts Comités des Ministères. Ils sont désignés par décret du Président de la République, après validation obligatoire par les Hauts Comités des dix Ministères fondamentaux.

Article 26

Les membres du Conseil Constitutionnel portent la responsabilité suprême de l'État. À ce titre, toute condamnation pour fait de corruption, de concussion ou de manquement à la probité est qualifiée de crime de Haute Trahison et entraîne la destitution immédiate et la déchéance de tous les droits civils et politiques.

Un siège peut également être déclaré vacant par le Conseil en cas d'incapacité physique ou mentale dûment constatée.

Article 27

Pour être proclamé valide et conforme, tout projet de loi ou texte normatif doit recueillir une majorité qualifiée de soixante-dix pour cent (70 %) des suffrages des membres du Conseil Constitutionnel.

En cas de refus de validation, le Conseil Constitutionnel a l'obligation de rédiger un dossier de rejet motivé, détaillant les griefs au regard des textes fondateurs ou de l'intérêt supérieur de la Nation. Ce dossier est immédiatement rendu public.

TITRE VI : DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

Article 28

Le Président de la République est le garant de l'indépendance de l'Autorité judiciaire.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats ne relèvent et n'obéissent qu'à la loi de la République. À cet égard, tout fait de corruption ou de manquement délibéré à la probité de la part d'un magistrat est qualifié de crime de Haute Trahison et entraîne sa destitution immédiate sans préjudice des sanctions pénales.

Article 29

Le Haut Comité du Ministère de la Justice est le garant de la discipline, du contrôle et de la déontologie des magistrats. Il gère souverainement, par la voie méritocratique interne, leurs nominations, leurs affectations et le déroulement de leurs carrières.

Article 30

Chaque citoyen oslave a droit à l'égalité devant la justice, indépendamment de ses conditions financières. L'État garantit l'accès effectif à une défense pour tous.

Article 31

La présomption d'innocence est un principe inaliénable du droit oslave.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. L'Autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 32

La justice oslave recherche la vérité. L'utilisation de l'Autorité judiciaire à des fins de malice, ainsi que le mensonge conscient, volontaire et répété devant une cour de justice ou ses représentants, constituent une atteinte grave à l'État et sont sévèrement punis par la loi.

Article 33

La condamnation à la peine de mort est une mesure exceptionnelle, lourde de conséquences pour la Nation. Elle ne peut être prononcée et appliquée que dans les cas de menace directe, présente ou future, à la survie de la Nation ou à sa population à grande échelle, notamment pour les crimes de terrorisme, de tentative de coup d'État ou de Haute Trahison.

TITRE VII : L'ADMINISTRATION COMPTABLE DE L'ÉTAT

Article 34

La gestion, la perception et la répartition des ressources financières de la République sont confiées exclusivement à l'Administration Comptable de l'État (ACE).

L'ACE est une institution technique et souveraine. Elle ne dépend d'aucun Ministère et n'exerce aucun pouvoir législatif ; elle applique strictement les lois de la République. Elle détient le monopole de la collecte des impôts, des taxes et des droits de douane aux frontières de l'Oslavie.

Article 35

La République oslave s'interdit constitutionnellement le recours à la dette publique envers des entités tierces ou étrangères.

L'ACE constitue et gère les Réserves de l'État. Le financement des grands projets nationaux s'effectue exclusivement par le biais d'emprunts prélevés sur ces Réserves, sous condition d'un plan de remboursement validé.

Article 36

L'attribution des budgets aux différents Ministères relève d'une procédure d'évaluation continue. Chaque Ministère a l'obligation de soumettre à l'ACE des dossiers justificatifs détaillant la rigueur de ses dépenses passées et la pertinence de ses projections futures. L'ACE évalue l'efficacité administrative et les résultats concrets obtenus par chaque Ministère.

Article 37

Au vu des rapports techniques de l'ACE, le Président de la République décide, en fonction de la situation stratégique et des priorités politiques de la Nation, de la répartition finale des finances et des arbitrages budgétaires entre les Ministères.

Article 38

Afin de garantir l'immunité de l'ACE contre la fraude et la corruption, les rapports, audits et écritures comptables de ses fonctionnaires font l'objet de vérifications et de croisements aléatoires permanents.

Article 39

Tout fonctionnaire de l'ACE ou de l'État qui constate une incohérence comptable ou une tentative de malversation a le devoir civique d'en faire le signalement immédiat aux autorités

supérieures. La dénonciation des atteintes à la fortune publique est reconnue constitutionnellement comme un devoir fondamental de bien commun.

TITRE VIII : DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 40

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et au Conseil Constitutionnel.

Lorsqu'une révision est initiée, le Président de la République convoque et préside exceptionnellement un Grand Conseil de la Nation, réunissant l'ensemble des Hauts Comités des dix Ministères fondamentaux, afin d'étudier et de rédiger les modifications à apporter.

Les conclusions de ce Grand Conseil sont transmises au Conseil Constitutionnel qui en vérifie la conformité avec l'esprit des textes fondateurs, procède à leur formulation juridique définitive, et ordonne leur soumission au référendum. La révision n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum populaire universel et secret à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des suffrages exprimés.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire national.

La forme républicaine, démocratique et méritocratique du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.